Лицензионный договор-оферта

на предоставление права использования программы для ЭВМ «AZIMUTH»
редакция от 14.11.2026

Полывянный Владимир Михайлович, ИНН 616117679959, физическое лицо (далее — **Лицензиар**), предлагает любому физическому лицу (далее — **Лицензиат**) заключить настоящий договор на изложенных ниже условиях. Договор является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

1. Термины

1.1. **Программа** — программа для ЭВМ «AZIMUTH» (штурманский помощник: навигационные и грузовые расчёты, справочные материалы, тренажёр) в версиях для Windows и Android, а также веб-версия для iPhone и iPad, которая устанавливается из браузера Safari на экран «Домой» со страницы Программы https://azimuthapp.github.io, включая обновления.

1.2. **Демоверсия** — режим Программы без лицензионного ключа, в котором доступна часть калькуляторов.

1.3. **Полная версия** — режим Программы, в котором доступны все функции; включается лицензионным ключом.

1.4. **Лицензионный ключ (Ключ)** — уникальная последовательность символов, выдаваемая Лицензиаром после оплаты. В Ключе указаны срок лицензии и коды устройств Лицензиата.

1.5. **Код устройства** — код вида PC-XXXX-XXXX (компьютер) AN-XXXX-XXXX (телефон или планшет Android) или IP-XXXX-XXXX (iPhone или iPad), который Программа показывает в окне «Активация». Код вычисляется на устройстве и не содержит персональных данных.

1.6. **Цена** — размер вознаграждения за лицензию на выбранный срок, сообщённый Лицензиаром Лицензиату в переписке (по электронной почте или в мессенджере) до оплаты.

2. Акцепт оферты

2.1. Акцептом оферты в части Полной версии является оплата вознаграждения Лицензиатом (пункт 3 статьи 438 ГК РФ). С момента оплаты договор считается заключённым.

2.2. Демоверсия предоставляется безвозмездно. Начало использования Программы (установка и запуск) означает согласие Лицензиата с условиями настоящего договора в части Демоверсии (пункт 5 статьи 1286 ГК РФ).

2.3. Лицензиар вправе предоставлять Ключи безвозмездно — для тестирования Программы, в подарок или в рамках акций. К таким лицензиям применяются условия настоящего договора, за исключением положений о вознаграждении и его возврате.

2.4. Лицензиат подтверждает, что до оплаты ознакомился с настоящим договором, Политикой обработки персональных данных и возможностями Программы (в том числе в Демоверсии).

2.5. Принимая оферту, Лицензиат подтверждает, что обладает дееспособностью, необходимой для заключения договора. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет заключает договор с согласия законного представителя, если сделка не является мелкой бытовой (статьи 26 и 28 ГК РФ).

3. Предмет договора

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование Программы (статьи 1235 и 1286 ГК РФ) следующими способами: установка (воспроизведение) Программы на устройства Лицензиата и её использование по функциональному назначению.

3.2. Территория использования — весь мир.

3.3. Срок лицензии — один из тарифов: **1 месяц, 6 месяцев или 12 месяцев**. Бессрочная лицензия предоставляется только по отдельной договорённости с Лицензиаром. Срок исчисляется с даты выдачи Ключа; дата окончания указана в Ключе и показывается в Программе в окне «Активация». Лицензия действует по указанную дату включительно.

3.4. По окончании срока лицензии Программа переходит в режим Демоверсии. Данные Лицензиата, сохранённые в Программе, при этом не удаляются.

4. Устройства

4.1. Один Ключ позволяет использовать Полную версию **на одном компьютере с Windows и на одном телефоне или планшете — Android либо iPhone/iPad** — Лицензиата. Использование одного Ключа на двух компьютерах или на двух телефонах (планшетах) не допускается.

4.2. Для выдачи Ключа Лицензиат сообщает Лицензиару коды своих устройств. Если при покупке сообщён код только одного устройства, код второго можно сообщить позже в течение срока лицензии — Лицензиар выдаст Ключ, действующий на обоих устройствах, без изменения срока.

4.3. При замене устройства (поломка, утрата, покупка нового) или изменении кода устройства (например, после переустановки Windows) Лицензиар по обращению Лицензиата бесплатно выдаёт Ключ для нового устройства на оставшийся срок — не более двух раз в течение срока лицензии. Лицензиар вправе отказать в замене при признаках передачи Ключа третьим лицам.

4.4. На iPhone и iPad Ключ вводится в Программе, открытой с иконки на экране «Домой». Код устройства и все введённые данные хранятся в данных этой иконки: при её удалении или очистке данных сайта в настройках Safari они удаляются, а код устройства изменяется. В этом случае применяется пункт 4.3.

5. Вознаграждение и порядок выдачи Ключа

5.1. Размер вознаграждения (Цена) за лицензию на выбранный срок сообщается Лицензиаром Лицензиату в переписке до оплаты. Оплата Лицензиатом сообщённой

Цены означает согласие с ней. Скидки и специальные предложения действуют на условиях, объявленных Лицензиаром.

5.2. Оплата производится способом, указанным Лицензиаром (перевод по реквизитам, платёжная ссылка или иной способ). Обязанность Лицензиата по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств Лицензиару.

5.3. Лицензиар направляет Ключ на адрес электронной почты, указанный Лицензиатом, в течение 24 часов с момента поступления оплаты (для безвозмездной лицензии — с момента получения кодов устройств) и получения кодов устройств. Ключ считается переданным с момента отправки сообщения.

5.4. Если применяемый Лицензиаром налоговый режим предусматривает выдачу чека, Лицензиар направляет Лицензиату чек в установленном порядке.

5.5. Продление: Лицензиат может оплатить следующий срок до окончания текущего. В этом случае новый Ключ действует с даты окончания текущей лицензии на оплаченный срок.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Лицензиат вправе использовать Программу в пределах, указанных в разделах 3 и 4, и получать обновления Программы в течение срока лицензии.

6.2. Лицензиат не вправе:

- передавать, продавать, публиковать или иным образом предоставлять Ключ третьим лицам;
- распространять Программу или её части за пределами случаев, прямо разрешённых Лицензиаром (распространение установочных файлов Демоверсии разрешается без изменений);
- изменять, декомпилировать и дизассемблировать Программу, кроме случаев, прямо разрешённых статьёй 1280 ГК РФ;
- обходить технические средства защиты Программы, в том числе проверку Ключа, срока лицензии и даты (статья 1299 ГК РФ);
- использовать Программу способами, не предусмотренными настоящим договором.

6.3. Лицензиар обязуется выдать Ключ в соответствии с разделом 5, отвечать на обращения Лицензиата по работе Программы и активации, как правило, в течение 2 рабочих дней.

6.4. При нарушении Лицензиатом пункта 6.2 Лицензиар вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, отказать в замене и продлении Ключа.

7. Вспомогательный характер Программы

7.1. Программа является вспомогательным и учебным инструментом. Результаты расчётов и справочные материалы не заменяют официальные расчёты, судовую документацию (информацию об остойчивости, гидростатические и калибровочные таблицы и т. п.), действующие редакции нормативных документов, а также решения капитана и вахтенного помощника капитана.

7.2. Лицензиат самостоятельно проверяет исходные данные и результаты расчётов и самостоятельно принимает решения с их использованием.

8. Ответственность

8.1. Программа предоставляется в состоянии «как есть». Лицензиар не гарантирует, что Программа будет соответствовать всем ожиданиям Лицензиата и работать без ошибок на любом оборудовании, но обязуется исправлять выявленные ошибки в последующих обновлениях.

8.2. Ответственность Лицензиара по договору ограничивается суммой вознаграждения, уплаченного Лицензиатом за текущий срок лицензии, за исключением случаев, когда ограничение ответственности не допускается законом.

8.3. Лицензиар не отвечает за невозможность использования Программы по причинам, не зависящим от него: неисправность или несовместимость устройства Лицензиата, изменение кода устройства по действиям Лицензиата, нарушение Лицензиатом пункта 6.2.

9. Возврат вознаграждения

9.1. Если Ключ не удаётся активировать по причинам, зависящим от Лицензиара, и Лицензиар не устранил проблему в течение 7 дней с момента обращения, Лицензиар возвращает вознаграждение полностью по требованию Лицензиата.

9.2. В остальных случаях возврат осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возврат производится тем же способом, которым была произведена оплата, если стороны не договорились об ином.

10. Персональные данные

10.1. Программа работает без подключения к интернету (веб-версии для iPhone и iPad интернет нужен при первом открытии и для получения обновлений) и не передаёт Лицензиару данные с устройства. Данные, которые Лицензиат сам сообщает при покупке (адрес электронной почты, коды устройств), обрабатываются Лицензиаром для исполнения договора в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

11. Сторонние компоненты и материалы

11.1. В состав Программы входят компоненты третьих лиц на условиях их лицензий: Pyodide (Mozilla Public License 2.0), TweetNaCl-js (общественное достояние), шрифты Inter, JetBrains Mono и Cinzel (SIL Open Font License 1.1), в версии для Windows — Microsoft Edge WebView2 (условия Microsoft).

11.2. Официальные тексты международных договоров (МППСС-72, Кодекс ОСПС) приводятся по официальным переводам; такие тексты не являются объектами авторского права (подпункт 1 пункта 6 статьи 1259 ГК РФ). Рисунки к Части C МППСС — из открытых материалов Береговой охраны США (общественное достояние).

12. Изменение условий и прочие положения

12.1. Лицензиар вправе изменять условия оферты. Новая редакция применяется к договорам, заключённым после её опубликования; условия уже оплаченной лицензии не ухудшаются.

12.2. Договор регулируется законодательством Российской Федерации. Споры решаются путём переговоров; срок ответа на претензию — 10 дней. Если спор не урегулирован, он разрешается в суде в порядке, установленном законодательством, в том числе законодательством о защите прав потребителей.

13. Реквизиты Лицензиара

Лицензиар	Полывянный Владимир Михайлович
ИНН	616117679959
Статус	физическое лицо
Электронная почта	azimuthseahelp@yandex.ru